

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 563 del 06/09/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 265 del 06/09/2023

OGGETTO: *"Interventi di riefficientamento e rifunionalizzazione dell'impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali"*. Lotto n° 3.
Approvazione atti Contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
CUP: C88B23000160002 **CIG:** 9866968F90 **IMP.** **CAP.** 1120 - **COD.** 0904202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con deliberazione con deliberazione della Giunta Comunale n° 44 del 26/05/2023, è stato approvato il progetto esecutivo degli *"Interventi di riefficientamento e rifunionalizzazione dell'impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali"* a Squillace, redatto dall'arch. Antonio Macaluso Responsabile del Settore Tecnico comunale per un importo complessivo di € 170.000,00 suddiviso in € 150.043,33 per lavori a base d'asta, € 4.501,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 15.454,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con propria determinazione a contrarre n° 325 del 06/06/2023 è stato stabilito di procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori di *"Interventi di riefficientamento e rifunionalizzazione dell'impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali"*. Lotto n° 3", tramite affidamento diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP;
- il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Preso atto che:

- con determinazione n° 349 del 19/06/2023 l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta Minieri King Elettrica - MKE srl con sede a Caraffa di Catanzaro (CZ) in via Ravenna n° 1 - P.I. 02929860795, per l'importo complessivo dei lavori di € 38.029,71 al netto del ribasso d'asta offerto del 1,00 %, comprensivo di € 1.118,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre ad IVA al 10%;
- con determinazione n° 340 del 14/06/2023 è stato affidato l'incarico per la direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Antonio Russo, dipendente dell'ufficio tecnico comunale;
- con determinazione n° 479 del 09/08/2023 l'appalto in argomento è stato aggiudicato, in via definitiva, alla ditta Minieri King Elettrica - MKE srl., in quanto la determina n° 349 del 19/06/2023 ha acquisito piena efficacia, coma da attestazione del RUP prot. n° 4668 del 09/08/2023, che ha accertato il possesso definitivo in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi come richiesti dagli atti di gara;
- in data 09/08/2023 è stata stipulata la lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento degli *"Interventi di riefficientamento e rifunionalizzazione dell'impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali"*. Lotto n° 2", mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, c. 1 e dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n° 36/2023;
- i lavori sono iniziati in data 21/06/2023 come risulta dal verbale di consegna lavori, sotto riserva di legge, sottoscritto dall'impresa affidataria e dalla Direzione dei Lavori;
- i lavori sono stati ultimati il giorno 11/08/2023, come da certificato di ultimazione lavori redatto in data 16/08/2023 dalla Direzione Lavori e, pertanto, in tempo utile considerate le sospensioni delle lavorazioni;
- sono stati redatti il conto finale dei lavori nonché il certificato di regolare esecuzione;

Esaminati:

- il conto finale dei lavori compilato dalla Direzione dei Lavori sottoscritto senza riserve dall'appaltatore, dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo di € 38.029,71 comprensivi di € 1.118,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di IVA al 10% pari a € 3.802,97, per un importo complessivo pari a € 41.832,68;
- il certificato di regolare esecuzione datato 16/08/2023 rilasciato dal suddetto tecnico, sottoscritto senza riserve dall'appaltatore;

Rilevato che:

-all'appaltatore non è stato corrisposto ~~nessuno~~ acconto e che, pertanto, lo stesso risulta creditore dell'importo complessivo di € 38.029,71 oltre IVA al 10% pari a € 3.802,97, a saldo di ogni suo avere;
-per detti lavori non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;

Ritenuti gli atti meritevoli di approvazione;

Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 per la parte ancora in vigore;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

D E T E R M I N A

per le causali di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

1)-di prendere atto della documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato finale (contabilità finale) e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di "*Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali*". Lotto n° 3", CUP: C88B23000160002, redatta dal Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Antonio Russo, dipendente dell'ufficio tecnico comunale;

2)-di approvare, siccome approva, il conto finale dei lavori in oggetto per il complessivo ammontare netto di € 38.029,71 oltre IVA al 10% pari a € 3.802,97, a saldo di ogni suo avere, compilato dalla D.L., sottoscritto senza riserve dall'appaltatore;

3)-di approvare, siccome approva, il certificato di regolare esecuzione datato 16/08/2023 rilasciato dalla Direzione dei Lavori, sottoscritto senza riserve dall'appaltatore;

4)-di dare atto che all'appaltatore non è stato corrisposto nessuno acconto e che, pertanto, lo stesso risulta creditore dell'importo complessivo di € 38.029,71 comprensivi di € 1.118,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari a € 3.802,97, a saldo di ogni suo avere, per un importo complessivo pari a € 41.832,68;

5)-di stabilire che al pagamento ed emissione del relativo mandato si provvederà solo a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica da liquidarsi con successivo atto;

6)-di dare atto che:

-salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo;

-il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del Codice Civile;

7)-di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

8)-di dare atto che le attività disposte rientrano nella procedura per la quale è stato attribuito il seguente CIG: 9866968F90;

9)-di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.;

10)-di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

11)-di prendere atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D.Lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

12)-di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i*

pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

13)-di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull’Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull’intervento Cap. 1120 – Cod. 0904202 del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell’art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data _____

f.to L’ Impiegato Responsabile

Copia conforme all’originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico

(arch. Antonio Macaluso)

